



PUTUSAN

Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MANAR SIMBOLON
Tempat lahir : Ramunia
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 29 Maret 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Huta Bangun Desa Ramunia Kecamatan Baringin Kabupaten Deli Serdang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tukang Becak

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Darwina Tri Wahyuni, S.H., Niko Surya Hafandi, S.H., dan Sri Falmen Siregar, S.H., masing-masing adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat-Legal Consultant, pada Kantor Hukum De Gulamo & Co yang berkedudukan di Jalan T.Amir Hamzah No.36, Kelurahan Jati Negara, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tanggal Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa MANAR SIMBOLON telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"* sebagaimana dalam dakwaan melanggar dakwaan alternatif kedua : pasal 338 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANAR SIMBOLON berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit becak tanpa plat
- 1 (satu) Baju kaos berkerah warna ungu dalam keadaan bercak darah
- 1 (satu) Celana pendek warna putih dalam keadaan bercak darah
- 1 (satu) Celana dalam bercak darah
- 1 (satu) sandal swallow sebelah kiri warna putih dalam keadaan berca darah

masing-masing dikembalikan kepada saksi ABDUR ROSYID SIHOMBING;

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV dilampirkan dalam berkas perkara;
- 1 (satu) Bilah pisau stainles beserta sarungnya berplastik dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Manar Simbolon, mengajukan Nota Pledoi (Nota Pembelaan) secara tertulis yang dibacakan didepan persidangan tanggal 25 Februari 2025, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MANAR SIMBOLON pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 bertempat di jalan Sisingamangaraja Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa MANAR SIMBOLON mangkal dan menunggu penumpang di pangkalan di jalan Sisingamangaraja Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan sekira pukul 08.30 Wib korban BERLIN SIHOMBING datang dengan mengendarai 1 (satu) unit becak tanpa plat untuk mencari penumpang kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mendapatkan penumpang dengan tujuan ke pasar III Marindal lalu terdakwa mengantarkan penumpang tersebut dan saat hendak kembali ke pangkalan tersebut, terdakwa membeli 1 (satu) bilah pisau stainles beserta sarungnya berplastik di pasar V Marindal Medan kemudian terdakwa kembali ke pangkalan tersebut dan sesampainya di pangkalan tersebut dan selanjutnya korban mendapatkan penumpang lalu saat hendak mengantarkan penumpang, korban menghidupkan becaknya di depan terdakwa sehingga terdakwa sakit hati kemudian setelah korban mengantarkan penumpang dan kembali ke pangkalan tersebut sekira pukul 11.30 Wib lalu terdakwa langsung mendatangi korban sambil membawa pisau tersebut dan mengatakan "KAU JANGAN NGEBER-NGEBER MESIN DI DEPANKU, NANTI KAU KUBUNUH" kemudian terdakwa dan korban bertengkar dan selanjutnya terdakwa mendekati korban sambil belari kecil dan langsung menusukkan pisau di tangan kanan terdakwa ke bagian dada korban sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian terdakwa langsung meninggalkan korban dan korban yang berdiri di samping becaknya langsung masuk ke becaknya hingga tertelungkup dan mengeluarkan darah di bagian dada korban, melihat hal tersebut terdakwa langsung pergi. Akibat kejadian tersebut korban Berlin Sihombing mengalami sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum yang dibuat dari Rumah Sakit Bhayangkara

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK.II Medan No. R/79/X/2024/RS Bhayangkara tanggal 18 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F (K) dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dikenal, berkhitan, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, Panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, rambut lurus berwarna hitam bercampur uban, pendek dan berkumis.

Pada pemeriksaan luar dijumpai pucat pada kelopak mata, dijumpai luka tusuk pada dada kiri. Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dada bagian dalam setentang luka tusuk, otot dada, paru, dijumpai luka tusuk pada otot dada, iga tiga dada kiri, kantung jantung, jantung kanan, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga dada.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban adalah delapan jam sampai dengan dua belas jam dari saat pemeriksaan
2. Sifat kematian korban tidak wajar
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada dada yang menembus bilik jantung kanan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa MANAR SIMBOLON pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 bertempat di jalan Sisingamangaraja Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa MANAR SIMBOLON mangkal dan menunggu penumpang di pangkalan di jalan Sisingamangaraja Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan sekira pukul 08.30 Wib korban BERLIN SIHOMBING datang dengan mengendarai 1 (satu) unit becak tanpa plat untuk mencari penumpang kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mendapatkan penumpang dengan tujuan ke pasar III Marindal lalu terdakwa mengantarkan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang tersebut dan saat hendak kembali ke pangkalan tersebut, terdakwa membeli 1 (satu) bilah pisau stainless beserta sarungnya berplastik di pasar V Marindal Medan kemudian terdakwa kembali ke pangkalan tersebut dan sesampainya di pangkalan tersebut dan selanjutnya korban mendapatkan penumpang lalu saat hendak mengantarkan penumpang, korban menghidupkan becaknya di depan terdakwa sehingga terdakwa sakit hati kemudian setelah korban mengantarkan penumpang dan kembali ke pangkalan tersebut sekira pukul 11.30 Wib lalu terdakwa langsung mendatangi korban sambil membawa pisau tersebut dan mengatakan "KAU JANGAN NGEBER-NGEBER MESIN DI DEPANKU, NANTI KAU KUBUNUH" kemudian terdakwa dan korban bertengkar dan selanjutnya terdakwa mendekati korban sambil berlari kecil dan langsung menusukkan pisau di tangan kanan terdakwa ke bagian dada korban sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian terdakwa langsung meninggalkan korban dan korban yang berdiri di samping becakya langsung masuk ke becakya hingga tertelungkup dan mengeluarkan darah di bagian dada korban, melihat hal tersebut terdakwa langsung pergi.

Akibat kejadian tersebut korban Berlin Sihombing mengalami sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum yang dibuat dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan No. R/79/X/2024/RS Bhayangkara tanggal 18 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F (K) dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dikenal, berkhitan, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, Panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, rambut lurus berwarna hitam bercampur uban, pendek dan berkumis.

Pada pemeriksaan luar dijumpai pucat pada kelopak mata, dijumpai luka tusuk pada dada kiri. Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dada bagian dalam setentang luka tusuk, otot dada, paru, dijumpai luka tusuk pada otot dada, iga tiga dada kiri, kantung jantung, jantung kanan, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga dada.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban adalah delapan jam sampai dengan dua belas jam dari saat pemeriksaan
2. Sifat kematian korban tidak wajar
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada dada yang menembus bilik jantung kanan.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

Atau :

Ketiga :

Bahwa Terdakwa MANAR SIMBOLON pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 bertempat di jalan Sisingamangaraja Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa MANAR SIMBOLON mangkal dan menunggu penumpang di pangkalan di jalan Sisingamangaraja Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan sekira pukul 08.30 Wib datang korban BERLIN SIHOMBING dengan mengendarai 1 (satu) unit becak tanpa plat untuk mencari penumpang kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mendapatkan penumpang dengan tujuan ke pasar III Marindal lalu terdakwa mengantarkan penumpang tersebut dan saat hendak kembali ke pangkalan tersebut, terdakwa membeli 1 (satu) bilah pisau stainles beserta sarungnya berplastik di pasar V Marindal Medan kemudian terdakwa kembali ke pangkalan tersebut dan sesampainya di pangkalan tersebut dan selanjutnya korban mendapatkan penumpang lalu saat hendak mengantarkan penumpang, korban menghidupkan becaknya di depan terdakwa sehingga terdakwa sakit hati kemudian setelah korban mengantarkan penumpang dan kembali ke pangkalan tersebut sekira pukul 11.30 Wib lalu terdakwa langsung mendatangi korban sambil membawa pisau tersebut dan mengatakan "KAU JANGAN NGEBER-NGEBER MESIN DI DEPANKU, NANTI KAU KUBUNUH" kemudian terdakwa dan korban bertengkar dan selanjutnya terdakwa mendekati korban sambil berlari kecil dan langsung menusukkan pisau di tangan kanan terdakwa ke bagian dada korban sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian terdakwa langsung meninggalkan korban dan korban yang berdiri di samping becaknya langsung masuk ke becaknya hingga tertelungkup dan mengeluarkan darah di bagian dada korban, melihat hal tersebut terdakwa langsung pergi. Akibat kejadian tersebut korban Berlin Sihombing mengalami sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum yang dibuat dari Rumah Sakit Bhayangkara

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn



TK.II Medan No. R/79/X/2024/RS Bhayangkara tanggal 18 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F (K) dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dikenal, berkhitan, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, Panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, rambut lurus berwarna hitam bercampur uban, pendek dan berkumis.

Pada pemeriksaan luar dijumpai pucat pada kelopak mata, dijumpai luka tusuk pada dada kiri. Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dada bagian dalam setentang luka tusuk, otot dada, paru, dijumpai luka tusuk pada otot dada, iga tiga dada kiri, kantung jantung, jantung kanan, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga dada.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban adalah delapan jam sampai dengan dua belas jam dari saat pemeriksaan
2. Sifat kematian korban tidak wajar
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada dada yang menembus bilik jantung kanan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi **ABDUR ROSYID SIHOMBING**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengerti oleh sebab apa diperiksa pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang di alami oleh abang kandung saksi Berlin Sihombing;
 - Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Berlin Sihombing adalah Terdakwa dan saksi mengenal Terdakwa setelah kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah, Kemudian saksi mendapat informasi dari keluarga bahwa telah terjadi pembunuhan yang dialami oleh abang kandung saksi Berlin Sihombing;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung berangkat ke rumah abang kandung saksi tersebut Berlin Sihombing di Jl. Kongsig Family Kel. Marindal, Kec. Patumbak, sesampainya di rumah abang saksi keluarga menyuruh saksi untuk mencari tahu keadaan abang saksi di Rumah Sakit Bhayangkara, sehingga saksi menuju ke Rumah Sakit Bhayangkara, sesampainya di RS Bhayangkara saksi bertemu isteri abang saksi. memberitahukan bahwa abang kandung saksi sudah meninggal dunia akibat di tusuk Terdakwa, kemudian saksi meminta ijin kepada petugas Rumah Sakit agar saksi dapat melihat abang saksi yang selanjutnya petugas rumah sakit memperbolehkan saksi untuk melihat abang saksi di kamar Jenazah;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan S.M.Raja Kel. Desa Harjosari I Kec. Medan Amplas, Kota. Medan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Berlin Sihombing adalah membawa becak motor untuk mencari penumpang, dan pekerjaan tersebut sudah di kerjakan sejak tahun 2004 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap abang saksi dibagian dada sebelah kiri, dan hal tersebut saksi ketahui setelah melihat jenazah abang saksi;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi berawal dari saat saksi berada di rumah, kemudian saksi mendapat informasi dari keluarga bahwa telah terjadi pembunuhan yang dialami oleh abang kandung saksi Berlin Sihombing, mendengar hal tersebut saksi langsung berangkat ke rumah abang kandung saksi tersebut Berlin Sihombing di Jalan Kongsig Family kel. Marindal, Kec. Patumbak, sesampainya di rumah abang saksi keluarga menyuruh saya untuk mencari tahu keadaan abang saksi di Rumah Sakit Bhayangkara, sehingga saksi menuju ke Rumah Sakit Bhayangkara, sesampainya di RS Bhayangkara saksi bertemu isteri abang saksi dan memberitahukan bahwa abang kandung saksi sudah meninggal dunia akibat di tusuk Terdakwa, kemudian saksi meminta ijin kepada petugas Rumah Sakit agar saksi dapat melihat abang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn



saksi yang selanjutnya petugas rumah sakit memperbolehkan saksi untuk melihat abang saksi di kamar Jenazah, kemudian hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 pk. 21.56 Wib saksi ke kantor Polsek Patumbak untuk melaporkan kejadian tersebut untuk di proses lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SAKTIA WICAKSANA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti oleh sebab apa diperiksa pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang di alami oleh korban BERLIN SIHOMBING;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Berlin Sihombing adalah Terdakwa dan saksi mengenal Terdakwa sejak satu tahun yang lalu karena sering sama-sama di lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Jl S.M.Raja Kel/Desa Harjosari | Kec Medan Amplas, Kota. Medan sedang sedang duduk di pinggir jalan, kemudian saksi mendengar teriakan orang-orang yang mengatakan "LIHAT HOMBING ITU DI TIKÂM SIMBOLON" mendengar hal tersebut saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan saksi melihat korban sudah tertelungkup di dalam becak dan mengeluarkan darah dari dada korban, sementara Terdakwa berusaha melarikan diri dengan menaiki becak yang dipakainya, selanjutnya saksi mencari pertolongan dengan mendatangi ruman makan sidempuan yang biasanya tempat makan Petugas Kepolisian namun saat itu tidak ada petugas di rumah makan tersebut, kemudian saksi meminta orang lain untuk menghubungi petugas kepolisian agar datang ke tempat kejadian dan saat itu sudah banyak warga yang datang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan S.M.Raja Kel/Desa.Harjosari I Kec.Medan Amplas, Kota. Medan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak perselisihan antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa sesuai dengan yang di ceritakan warga ditempat kejadian Terdakwa melakukan pembunuhan dengan menggunakan pisau;



- Bahwa sesuai dengan yang saksi lihat darah yang keluar dari tubuh korban Terdakwa melakukan penusukan di bagian dada karena pada saat korban tertelungkup di dalam becak darah keluar dari bagian dadanya, dan saat kejadian setelah di tusuk oleh Terdakwa saksi tidak mengetahui pasti apakah korban masih hidup ataupun sudah meninggal karena yang saksi lihat korban tidak bergerak dan tidak ada warga yang berani memberikan pertolongan terhadap korban;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi berawal dari saat saksi berada di Jalan S.M.Raja Kel/ Desa.Harjosari | Kec. Medan Amplas, Kota Medan sedang sedang duduk di pinggir jalan, kemudian saksi mendengar teriakan orang-orang yang mengatakan "LIHAT HOMBING ITU DI TIKAM SIMBOLON" mendengar hal tersebut saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan saksi melihat korban sudah tertelungkup didalam becak dan mengeluarkan darah dari dada korban, sementara Terdakwa berusaha melarikan diri dengan menaiki becak yang dipakainya, selanjutnya saksi mencan pertolongan dengan mendatangi rumah makan sidempuan yang biasanya tempat makan Petugas Kepolisian namun saat itu tidak ada petugas di rumah makan tersebut, kemudian saksi meminta orang lain untuk menghubungi petugas kepolisian agar datang ke tempat kejadian, selanjutnya pkl. 13.30 Wib petugas kepolisian datang dan membawa korban ke rumah sakit;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi BUDI ARIANTO SITUMORANG, SH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti oleh sebab apa diperiksa pada saat sekarang ini di Polsek Patumbak yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang di alami oleh korban Berlin Sihombing;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Berlin Sihombing adalah Terdakwa dan saksi mengenal Terdakwa sejak satu tahun yang lalu karena sering sama-sama di lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Jalan S.M.Raja Kel/Desa. Harjosari I Kec.Medan Amplas, Kota Medan sedang tiduran di warnet terbangun oleh karena teriakan warga yang mengatakan "HOMBING ITU DI TIKAM SIMBOLON KEJAR PELAKUNYA" mendengar hal tersebut

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan saksi melihat korban sudah tertelungkup di dalam becak dan mengeluarkan darah dari dada korban sebelah kiri, sementara Terdakwa berusaha melarikan diri dengan menaiki becak yang di pakainya, selanjutnya warga sebagian warga mencoba mencari bantuan dengan menghubungi petugas, sementara saksi menjaga TKP agar tidak terganggu oleh warga, pkl 13.30 Wib petugas datang untuk membantu membawa korban ke rumah sakit, kemudian saksi membantu petugas untuk membawa becak korban ke kantor Polsek Patumbak;

- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan S.M.Raja Kel/Desa Harjosari I Kec.Medan Amplas, Kota. Medan;

- Bahwa sebelumnya ada perselisihan antara Terdakwa dan korban tentang masalah penumpang becak, karena korban dan Terdakwa sama-sama tukang becak namun kejadian tersebut terjadi sekitar satu tahun yang lalu;

- Bahwa sesuai dengan yang diceritakan warga di tempat kejadian Terdakwa melakukan pembunuhan dengan menggunakan pisau;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan penusukan namun sesuai dengan yang saksi lihat darah yang keluar dari tubuh korban Terdakwa melakukan penusukan di bagian dada karena pada saat korban tertelungkup di dalam becak darah keluar dari bagian dadanya, dan saat kejadian setelah di tusuk oleh Terdakwa saksi tidak mengetahui pasti apakah korban masih hidup ataupun sudah meninggal karena yang saksi lihat korban tidak bergerak dan tidak ada warga yang berani memberikan pertolongan terhadap korban;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi berawal dari saat saksi berada di Jalan S.M.Raja Kel/ Desa.Harjosari I Kec. Medan Amplas, Kota Medan sedang tiduran di warnet dekat tempat kejadian, kemudian saksi terbangun oleh karena teriakan warga yang mengatakan "HOMBING ITÚ DI TIKAM SIMBOLON KEJAR PELAKUNYA" mendengar hal tersebut saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan saksi melihat korban sudah tertelungkup di dalam becak dan mengeluarkan darah dari dada korban sebelah kiri, sementara Terdakwa berusaha melarikan diri dengan menaiki becak yang di pakainya, selanjutnya warga sebagian warga mencoba mencari bantuan dengan menghubungi petugas, sementara saksi menjaga TKP agar tidak terganggu oleh warga, pkl 13.30 Wib

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas datang untuk membantu membawa korban ke rumah sakit, kemudian saksi membantu petugas untuk membawa becak korban ke kantor Polsek Patumbak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **ALFINDRA**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti oleh sebab apa diperiksa pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang di alami oleh korban Berlin Sihombing;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Berlin Sihombing adalah Terdakwa dan saksi mengenal Terdakwa sejak satu tahun yang lalu karena sering sama-sama di lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di jalan sedang membawa penumpang, kemudian hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 pukul 13.30 Wib saksi kembali ke pangkalan, dan sesampainya di pangkalan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pembunuhan yang di lakukan oleh Terdakwa dan korban Berlin Sihombing dan saat itu saksi mendengar bahwa Terdakwa sempat melarikan diri sehingga saksi ikut mencari keberadaan Terdakwa namun saksi tidak menemukan dimana Terdakwa berada;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan S.M. Raja Kel/Desa Harjosari 1 Kec. Medan Amplas, Kota. Medan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak perselisihan antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan juga korban Berlin Sihombing, karena sama-sama mencari penumpang di tempat yang sama, dan sering berkomunikasi dengan Terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi pernah berselisih paham dengan Terdakwa sekitar bulan Agustus 2024, dan saat itu perselisihan saksi dengan Terdakwa berawal dari saat saksi hendak berteduh di pangkalan dan saksi memarkirkan sepeda motor saksi dekat Terdakwa, namun Terdakwa salah paham sehingga saksi di katakan Terdakwa hendak menabrak dan membunuh, kemudian kami sempat beradu mulut sampai di relai oleh teman-teman

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama-sama mangkal di TKP, namun setelah itu saksi tidak pernah menanggapi lagi Terdakwa;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 pk1 08.30 Wib saksi dan korban Berlin Sihombing serta Terdakwa sudah berada di TKP untuk menunggu penumpang, selanjutnya pk1 09.00 Wib saksi mendapatkan penumpang lewat online dan kemudian saksi mengantarkan penumpang tersebut, setelah selesai mengantarkan penumpang saksi kembali ke rumah untuk makan siang, selanjutnya pukul 13.30 Wib saksi kembali ke pangkalan untuk mencari penumpang, saat saksi sampai di TKP saksi melihat bayak petugas kepolisian sehingga saksi mencari tahu apa yang terjadi, kemudian saksi di beritahukan oleh masyarakat bahwa telah terjadi pembunuhan di TKP dengan korban Berlin Sihombing, dan Terdakwa, dan juga masyarakat sekitar mengatakan bahwa Terdakwa sempat melarikan diri sehingga saksi ikut mencari keberadaan Terdakwa namun saksi tidak menemukan dimana Terdakwa berada;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi RUDOL DARIUS NAINGGOLAN, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti oleh sebab apa diperiksa pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang di alami oleh korban Berlin Sihombing;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Berlin Sihombing adalah Terdakwa dan saksi mengenal Terdakwa sejak satu tahun yang lalu karena sering sama-sama di lokasi kejadian;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Berlin Sihombing adalah Terdakwa dan saya mengenal Terdakwa sejak satu tahun yang lalu karena sering sama-sama di lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Jalan S.M.Raja Kel/Desa Harjosari | Kec.Medan Amplas, Kota. Medan sedang duduk di pinggir jalan menunggu penumpang;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan korban Berlin Sihombing tiba-tiba bertengkar dan korban Berlin Sihombing terluka dan berdarah Kemudian jatuh tertelungkup di becaknya, sementara Terdakwa langsung meninggalkan korban dengan mengendarai becaknya, kemudian saksi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba mendatangi korban dan melihat darah sudah keluar dari badan, karena saksi takut saksi langsung meminta tolong ke masyarakat sekitar agar korban dibantu, kemudian saksi langsung pulang kerumah karena takut dan syok melihat kejadian tersebut;

- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan S.M.Raja Kel/ Desa Harjosari I Kec.Medan Amplas, Kota Medan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak perselisihan antara Terdakwa dan korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa membunuh korban, dan jarak saksi dengan korban sekitar 20 meter;

- Bahwa saksi lihat awalnya Terdakwa mendatangi korban dan kemudian terjadi pertengkaran dan korban langsung berdarah dan jatuh tertelungkup di becak miliknya, sementara Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban, namun saksi tidak mengetanui bagaimana cara Terdakwa membunuh korban, dan waktu kejadian korban langsung jatuh tertelungkup dan saksi tidak mengetahui apakah korban masih hidup atau tidak karena saksi takut untuk memeriksa korban;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 Wib saat saksi berada di Jalan S.M.Raja Kel/ Desa.Harjosari I Kec. Medan Amplas, Kota Medan sedang duduk di pinggir jalan di dalam becak saksi menunggu penumpang kemudian pukul 10.00 Wib saksi melihat korban mendapatkan penumpang kemudian mengantarkan penumpang tersebut, setelah kembali korban Berlin Sihombing memarkirkan becaknya dan kemudian duduk di dalam becak, pukul 11.30 Wib Terdakwa dan korban Berlin Sihombing bertengkar sebentar dan korban langsung mengeluarkan darah sehingga jatuh tertelungkup di becak korban, sementara Terdakwa langsung lai meninggalkan korban, melihat kejadian tersebut saksi mencoba mendatangi korban dan melihat korban tertelungkup mengeluarkan darah sehingga saksi ketakutan dan meminta tolong warga sekitar agar menolong korban, setelah itu saksi langsung kembali ke rumah karena syok melihat kejadian tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji masing-masing :

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli bernama **dr. H.MISTAR RITONGA. Sp.F (K)** memberikan pendapat, sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam tubuh korban (autopsy) di RS Bhayangkara TK II Kota Medan, dan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang forensik dan Ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli dibidang Tindak Pidana Pembunuhan, baik di Kepolisian, di Kejaksaan, maupun di depan Sidang Pengadilan;
- Bahwa Ahli ditunjuk oleh pihak rumah sakit Bhayangkara untuk memberikan keterangan sebagai Ahli forensik sesuai dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/688/XI/KEP/2024/RS.Bhanyangkara, dan saya bersedia untuk diperiksa sebagai Ahli dalam tindak pidana Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain sebagaimana di maksud dalam pasal 338 KUHPidana sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP / B / 641 / X / 2024 / SPKT / SEK PATUMBAK / POLRESTABES MEDAN/ POLDA SUMUT, tanggal 18 Oktober 2024 atas nama MANAR SIMBOLON, dalam pemeriksaan Ahli akan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki;
- Bahwa A sudah menjadi mitra kerja di RS Bhayangkara selama 15 tahun;
- Bahwa peran Ahli sebagai dokter Forensik dalam pemeriksaan tubuh korban meninggal dunia untuk mencari tahu apakah korban meninggal dunia mati secara wajar atau mati tidak secara wajar;
- Bahwa yang di maksud dengan pemeriksian luar dan pemeriksaan dalam tubuh korban sebagai berikut :
 - Pemeriksaan luar : secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan dokter;
 - Pemeriksaan dalam (autopsy) : secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan dokter untuk pemeriksaan keadaan tubuh korban bagian dalam secara spesifik yang kemudian di terangkan secara tertulis;
 - Bahwa menurut Visum et Repertum merupakan salah satu alat bukti sah sebagaimana tertulis dalam pasal 184KUHP, dan Visum et Repertum tersebut berperan dalam proses pembuktian dalam suatu perkara pidana

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kesehatan dan jiwa manusia serta juga memuat keterangan maupun pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan, dan korban meninggal dunia yang Ahli periksa tersebut meninggal secara tidak wajar;

- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap korban maka dapat Ahli jelaskan :

- Pemeriksaan Luar : Dijumpai luka terbuka pada dada kiri, salah satu sudut luka lancip pada bagian sisi luar, arah dari kiri ke kanan dengan membentuk sudut enam puluh derajat, dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman empat belas sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh enam sentimeter dan dari putting susu kiri enam sentimeter;

- Pemeriksaan Dalam : Dijumpai luka tusuk pada tulang iga tiga dada kiri, Dijumpai luka tusuk pada kantung jantung bagian atas dengan ukuran panjang empat sentimeter, Dijumpai luka tusuk pada jantung bagian atas dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter;

- Bahwa penyebab luka di tubuh korban bagian dada sebelah kiri adalah akibat tertusuk benda tajam;

- Bahwa penyebab utama korban meninggal dunia di karenakan luka tusuk pada dada yang menembus jantung yang menyebabkan pendarahan banyak pada rongga dada;

- Bahwa apabila dilihat dari luka yang terdapat di tubuh korban bagian dada sebelah kiri yang di akibatkan tertusuk benda tajam dan menembus jantung maka dapat di pastikan korban meninggal dunia sekitar delapan jam hingga dua belas jam dari saat pemeriksaan;

- Bahwa benar keterangan yang Ahli sampaikan sudah yang sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Manar Simbolon** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara pidana sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap saudara BERLIN SIHOMBING di Jalan S.M.Raja Kel/ Desa.Harjosari I Kec.Medan Amplas, Kota. Medan, tepatnya di pinggir Jalan depan warung Mie Aceh YASIR;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut pada Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 Wib, di Jalan S.M. Raja

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/ Desa.Harjosari I Kec.Medan Amplas, Kota. Medan, tepatnya di pinggir jalan depan warung Mie Aceh YASIR;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut hanya sendirian, dan yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan tersebut adalah di karenakan korban setiap kali bertemu dengan Terdakwa selalu menggeber suara mesin becaknya dan hal tersebut sudah berlangsung selama satu bulan sehingga Terdakwa sakit hati terhadap koban, dan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa mendatangi korban sambil membawa pisau dan menunjukkan kepada korban sekaligus mengatakan "KAU JANGAN NGEBER - NGEBER MESIN DI DEPANKU, NANTI KAU KUBUNUH" kemudian korban menjawab "SILAHKAN TUSUK KE PERUTKU" sehingga Terdakwa mendatangi korban sambil berlari kecil dan langsung menusuk korban dengan menggunakan pisau di tangan kanan pada bagian dada korban sebelah kiri sebanyak satu kali, dan saat itu korban sempat mengelak akan tetapi tidak dapat menghindari, setelah Terdakwa tusuk Terdakwa langsung meninggalkan korban, dan korban yang berdiri di samping becaknya langsung masuk ke becaknya hingga tertelungkup dan mengeluarkan darah di bagian dada korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, dan Terdakwa mendapatkan pisau tersebut dengan cara membeli di pasar V Marindal;
- Bahwa Terdakwa membeli pisau tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 Wib di pasar V Marindal dengan harga sebesar Rp.40.000,00 untuk tujuan membunuh OJOL MAXIM yang pernah menyenggol Terdakwa akan tetapi OJOL MAXIM tersebut tidak Terdakwa kenal namun terkadang OJOL MAXIM tersebut menunggu penumpang di TKP tempat kami mangkal menunggu penumpang bersama korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban Berlin Sihombing sejak dua bulan yang lalu karena korban datang ikut mangkal mencari penumpang di TKP;
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk korban Terdakwa langsung pergi dengan maksud untuk menghindari dani kejaran warga, dan saat itu Terdakwa keliling dulu untuk menghindari kemudian Terdakwa mmengembalikan becak yang Terdakwa pakai kepada pemiliknya karena becak tersebut Terdakwa sewa untuk mencari penumpang, setelah becak Terdakwa kembalikan kepada si pemilik Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Pihak Kepolisian Sektor Patumbak dengan cara mendatangi kantor Polsek Patumbak dan mengaku telah membunuh korban Berlin Sihombing;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa sudah berada di TKP tempat Terdakwa mangkal mencari penumpang, pukul 08.30 Wib korban Berlin Sihombing datang dengan menggunakan becak untuk mencari penumpang, kemudian pukul 09.00 Wib Terdakwa mendapatkan penumpang dengan tujuan ke pasar III marindal kemudian Terdakwa mengantarkan penumpang tersebut, dan saat hendak kembali ke pangkalan untuk Terdakwa gunakan membunuh OJOL MAXIM, setelah Terdakwa membeli pisau Terdakwa membeli senjata tajam jenis pisau di pasar V Marindal dengan tujuan tersebut Terdakwa berangkat menuju pangkalan, dan sesampainya di pangkalan Terdakwa memarkirkan, selanjutnya korban mendapatkan penumpang dan saat hendak mengantarkan penumpang korban songaja mengeber becaknya di depan Terdakwa sehingga Terdakwa sakit hati, setelah korban mengantarkan penumpang dan kembali ke pangkalan, pukul 11.30 Wib Terdakwa langsung mendatangi korban sambil membawa pisau dan menunjukkan kepada korban sekaligus mengatakan "KAU JANGAN NGEBER-NGEBER MESIN DI DEPANKU, NANTI KAU KUBUNUH" kemudian korban menjawab SILAHKAN TUSUK KE PERUTKU" sehingga Terdakwa mendatangi korban sambil berlari kecil dan langsung menusuk korban dengan menggunakan pisau di tangan kanan pada bagian dada korban sebelah kiri sebanyak satu kali, dan saat itu korban sempat mengelak akan tetapi tidak dapat menghindar, setelah Terdakwa tusuk Terdakwa langsung meninggalkan korban, dan korban yang berdiri di samping becaknya langsung masuk ke becak hingga tertelungkup dan mengeluarkan darah di bagian dada korban, melihat hal tersebut Terdakwa langsung pergi dengan maksud untuk menghindar dari kejaran warga, dan saat itu Terdakwa keliling dulu untuk menghindar kemudian Terdakwa mengembalikan becak yang Terdakwa pakai kepada pemiliknya karena becak tersebut Terdakwa sewa untuk mencari penumpang, setelah becak Terdakwa kembalikan kepada si pemilik Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Pihak Kepolisian Sektor Patumbak dengan cara mendatangi kantor Polsek Patumbak dan mengaku telah membunuh korban Berlin Sihombing;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan pembunuhan terhadap korban melawan hukum dan dapat di pidana;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit becak tanpa plat;
- 1 (satu) Baju kaos berkerah warna ungu dalam keadaan bercak darah;
- 1 (satu) Celana pendek warna putih dalam keadaan bercak darah;
- 1 (satu) Celana dalam bercak darah;
- 1 (satu) sandal swallow sebelah kiri warna putih dalam keadaan bercak darah

masing-masing dikembalikan kepada saksi ABDUR ROSYID SIHOMBING;

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV dilampirkan dalam berkas perkara;
- 1 (satu) Bilah pisau stainless beserta sarungnya berplastik dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban BERLIN SIHOMBING di jalan S.M.Raja Kel/Desa Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, tepatnya di pinggir jalan depan warung Mie Aceh YASIR;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan S.M. Raja Kel/Desa Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, tepatnya di pinggir jalan depan warung Mie Aceh YASIR;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut sendirian dan yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan tersebut adalah dikarenakan koban setiap kali bertemu dengan Terdakwa selalu menggeber suara mesin becaknya dan hal tersebut sudah berlangsung sejak sekitar satu bulan sebelumnya sehingga Terdakwa sakit hati terhadap koban;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban BERLIN SIHOMBING sejak dua bulan sebelum kejadian karena korban datang ikut mangkal mencari penumpang di tempat tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk korban, Terdakwa langsung pergi dengan maksud untuk menghindari dari kejaran warga, dan saat itu Terdakwa keliling dulu untuk menghindari kemudian Terdakwa mengembalikan becak yang terdakwa pakai kepada pemiliknya karena becak tersebut Terdakwa sewa untuk mencari penumpang, setelah becak Terdakwa kembalikan kepada si pemilik Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Pihak Kepolisian

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Patumbak dengan cara mendatangi kantor Polsek Patumbak dan mengaku telah membunuh korban korban;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa sudah berada di tempat kejadian tersebut Terdakwa mangkal mencari penumpang lalu sekira pukul 08.30 Wib korban BERLIN SIHOMBING datang dengan menggunakan becak untuk mencari penumpang, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendapatkan penumpang dengan tujuan ke pasar III Marindal kemudian Terdakwa mengantarkan penumpang tersebut;
- Bahwa saat hendak kembali ke pangkalan, Terdakwa membeli senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa membeli pisau tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 Wib di pasar V Marindal dengan harga sebesar Rp. 40.000,00 untuk tujuan membunuh OJOL MAXIM yang pernah menyanggol terdakwa akan tetapi OJOL MAXIM tersebut tidak terdakwa kenal namun terkadang OJOL MAXIM tersebut menunggu penumpang di TKP tempat Terdakwa bersama korban mangkal menunggu penumpang;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli pisau tersebut, Terdakwa berangkat menuju pangkalan, dan sesampainya di pangkalan Terdakwa memarkirkan becak lalu korban mendapatkan penumpang dan saat hendak mengantarkan penumpang korban sengaja mengeber becaknya di depan Terdakwa sehingga Terdakwa sakit hati, setelah korban mengantarkan penumpang dan kembali ke pangkalan, sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa langsung mendatangi korban sambil membawa pisau sambil berlari kecil dan langsung menusuk korban dengan menggunakan pisau tersebut pada bagian dada korban sebelah kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa korban yang berdiri di samping becaknya langsung masuk ke becakya hingga tertelungkup dan mengeluarkan darah di bagian dada korban;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung pergi dengan maksud untuk menghindari dari kejaran warga, dan saat itu Terdakwa keliling dulu untuk menghindari kemudian Terdakwa mengembalikan becak yang Terdakwa pakai kepada pemiliknya karena becak tersebut Terdakwa sewa untuk mencari penumpang, setelah becak Terdakwa kembalikan kepada si pemilik Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Pihak Kepolisian Sektor Patumbak dengan cara mendatangi kantor Polsek Patumbak dan mengaku telah membunuh korban;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengerti apakah bagian yang saksi tusuk tersebut dapat mengenai jantung atau bagian dalam tubuh lainnya pada korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban BERLIN SIHOMBING;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat untuk ditetapkan sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa "Barang siapa" secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa MANAR SIMBOLON yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn



dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa MANAR SIMBOLON, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Sedangkan menurut Majelis yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuat orang lain merasa sakit, luka atau mati;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Patumbak karena diduga telah melakukan kekerasan terhadap korban Berlin Sihombing hingga mengakibatkan korban Berlin Sihombing meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Jl S.M. Raja Kel/Desa Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, tepatnya di pinggir jalan depan warung Mie Aceh YASIR;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa MANAR SIMBOLON mangkal dan menunggu penumpang di pangkalan di jalan Sisingamangaraja Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan sekira pukul 08.30 Wib korban BERLIN SIHOMBING datang dengan mengendarai 1 (satu) unit becak tanpa plat untuk mencari penumpang kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendapatkan penumpang dengan tujuan ke pasar III Marindal lalu Terdakwa mengantarkan penumpang tersebut dan saat hendak kembali ke pangkalan tersebut, Terdakwa membeli 1 (satu) bilah pisau stainless beserta sarungnya berplastik di pasar V Marindal Medan kemudian Terdakwa kembali ke pangkalan tersebut dan sesampainya di pangkalan tersebut dan selanjutnya korban mendapatkan penumpang lalu saat hendak mengantarkan penumpang, korban menghidupkan becaknya di depan Terdakwa sehingga Terdakwa sakit hati kemudian setelah korban mengantarkan penumpang dan kembali ke pangkalan tersebut sekira pukul 11.30 Wib lalu Terdakwa langsung mendatangi korban sambil membawa pisau tersebut sambil berlari kecil dan langsung menusukkan pisau di tangan kanan Terdakwa ke bagian dada korban sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian Terdakwa langsung meninggalkan korban dan korban yang berdiri di samping becakya langsung masuk ke becakya hingga

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertelingkup dan mengeluarkan darah di bagian dada korban, melihat hal tersebut terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Berlin Sihombing telah kehilangan nyawa berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan No. R/79/X/2024/RS Bhayangkara tanggal 18 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F (K) dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dikenal, berkhitan, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, Panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, rambut lurus berwarna hitam bercampur uban, pendek dan berkumis.

Pada pemeriksaan luar dijumpai pucat pada kelopak mata, dijumpai luka tusuk pada dada kiri. Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dada bagian dalam setentang luka tusuk, otot dada, paru, dijumpai luka tusuk pada otot dada, iga tiga dada kiri, kantung jantung, jantung kanan, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga dada.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban adalah delapan jam sampai dengan dua belas jam dari saat pemeriksaan
2. Sifat kematian korban tidak wajar

Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada dada yang menembus bilik jantung kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas apabila perbuatan Terdakwa terhadap Korban Berlin Sihombing dihubungkan dengan definisi merampas nyawa orang lain sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa merupakan tindakan merampas nyawa orang lain, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Pertama telah terbukti, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena status penahanan Terdakwa tersebut ditahan dan Terdakwa ternyata terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan Penuntut Umum, maka dengan demikian sebagaimana berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP cukup alasan untuk menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit becak tanpa plat;
- 1 (satu) Baju kaos berkerah warna ungu dalam keadaan bercak darah;
- 1 (satu) Celana pendek warna putih dalam keadaan bercak darah;
- 1 (satu) Celana dalam bercak darah;
- 1 (satu) sandal swallow sebelah kiri warna putih dalam keadaan berca darah

masing-masing dikembalikan kepada saksi ABDUR ROSYID SIHOMBING;

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV dilampirkan dalam berkas perkara;
- 1 (satu) Bilah pisau stainless beserta sarungnya;

Karena barang bukti merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan sudah tidak diperlukan dalam persidangan sebagai barang bukti, maka seluruhnya harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- B
ahwa perbuatan mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berusia tua;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Manar Simbolon tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit becak tanpa plat;
 - 1 (satu) Baju kaos berkerah warna ungu dalam keadaan bercak darah;
 - 1 (satu) Celana pendek warna putih dalam keadaan bercak darah;
 - 1 (satu) Celana dalam bercak darah;
 - 1 (satu) sandal swallow sebelah kiri warna putih dalam keadaan berca darah;masing-masing dikembalikan kepada saksi ABDUR ROSYID SIHOMBING;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) Bilah pisau stainless beserta sarungnya;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **4 Maret 2025**, oleh kami Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H.,M.H., dan Eliyurita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Novalita, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Eliyurita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn